

△△△△△△ 상임감사

통보

제 목	변경계약(기간연장)에 따른 채권 확보 업무 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하 “공단”이라 한다)은 「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등에 관한 기본적인 원칙을 따르며 계약업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

『(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준』 제35조(채권 확보)에 따르면 계약담당 공무원은 공사, 물품 또는 용역계약에 대한 선금을 지급하고자 할 경우 계약 상대방으로 하여금 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 하며, 보증 또는 보험기간의 개시일은 선금 지급일 이전, 종료일은 계약 이행기간의 종료일 다음 날부터 60일 이상(계약 이행기간이 60일 이내인 경우 30일 이상)으로 하여야 한다.

그리고 선금이 지급된 계약의 이행기간을 연장하고자 할 경우에는 당초의 보증 또는 보험기간에 그 연장하고자 하는 기간을 가산한 기간을 보증 또는

보험기간으로 하는 증권 또는 보증서를 제출받아 계약기간 연장에 대한 적정채권 확보조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△△에서 추진한 선금 지급 계약건에 대한 채권확보 조치 현황을 점검한 결과, 총 △건의 선금 지급 계약 중 기간이 연장된 변경계약 △건 [2021년 △△△△△ △△△△△△ 정비공사]의 경우, 2021년 6월 29일에 선금 42,232천원을 지급 후 2021년 9월 6일에 공사△△ 및 재착공으로 인한 변경계약 (기간연장, 증14일)을 체결하였으나, 연장된 기간을 보증 또는 보험기간으로 하는 선금보증증권을 추가로 발급받지 않은 사실이 있다.

[표 1] △△△△△△△△△△△△ 선금 지급 계약 내역

계약명	선금 지급일	선금액 (천원)	변경계약 체결일 (최종)	계약기간		선금보증증권			
				당초	변경	최초 지급 시		변경계약 시	
						제출 여부	보증기간	제출 여부	보증기간
2021년 △△△△△ △△△△△ 정비공사	'21.5.25.	***,***	'21.8.17.	'21.5.3.~ '21.9.6.	변동없음	o	'21.5.18. ~ '21.11.5.	-	해당없음
2021년 △△△△△ 안내표지판 제작·설치	'21.6.25.	**,**	해당없음	'21.6.16.~ '21.7.16.	해당없음	o	'21.6.24. ~ '21.9.14.	-	해당없음
2021년 △△△△△△△ 유지보수 및 정비 용역	'21.6.29.	*,***	해당없음	'21.3.10.~ '21.12.31.	해당없음	o	'21.6.2. ~ '22.3.1.	-	해당없음
2021년 △△△△△ △△△△△ 정비공사	'21.6.29.	**,**	'21.9.6.	'21.6.18.~ '21.9.15.	'21.6.18.~ '21.9.29.	o	'21.6.29. ~ '21.11.14.	x	-
2022년 △△△△△ △△△△△ 정비공사	'22.6.20.	***,***	'22.6.28.	'22.5.9.~ '22.10.6.	변동없음	o	'22.6.16. ~ '22.12.5.	-	해당없음
2022년 △△△△△ △△△△△ 정비공사	'22.6.21.	**,**	'22.6.28.	'22.5.9.~ '22.8.7.	변동없음	o	'22.6.16.~ '22.10.6.	-	해당없음
2022년 △△△△△ △△△△△ 정비공사	'22.6.28.	**,**	'22.8.9.	'22.5.10.~ '22.8.13.	'22.5.10.~ '22.8.26.	o	'22.6.27.~ '22.10.12.	o	'22.6.27.~ '22.10.25.
2023년 △△△△△ △△△△△ 정비공사(건축)	'23.6.29.	**,**	'23.9.5.	'23.5.26.~ '23.7.28.	'23.5.26.~ '23.9.21.	o	'23.6.22.~ '23.9.26.	o	'23.6.22.~ '23.11.20.
△△△△△ △△△ 복원사업 종합계획 수립 용역	'23.5.1.	**,**	해당없음	'23.3.20.~ '23.7.17.	해당없음	o	'23.4.24.~ '23.9.16.	-	해당없음

※ 변경계약(기간연장, 금액증액)에 따른 계약보증서는 발급받은 것을 확인

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)